

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1289/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นางสาว กุหลาบ ศิริ พยาบาล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 33 (2)

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2532 มาตรา 102

จำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวน 20 เม็ดให้แก่สายลับผู้ล่อซื้อ กับจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการขายอีกจำนวน 150 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย น้ำหนักรวมกันทั้งหมด 15.25 กรัม เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลย และยึดได้ธนบัตรจำนวน 44,000 บาท ซึ่งเป็นธนบัตรที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่ผู้ซื้อรายอื่นไป เมื่อประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) บัญญัติให้ในการริบทรัพย์สิน นอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดด้วย ดังนี้ เมื่อธนบัตรจำนวน 44,000 บาทเป็นเงินที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวนอื่นไปก่อนหน้าที่จำเลยถูกจับในคดีนี้ กรณีจึงเป็นทรัพย์สินซึ่งจำเลยได้มาโดยได้กระทำความผิด ซึ่งศาลมีอำนาจริบเงินของกลางจำนวนดังกล่าวนี้ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2540 เวลากลางวันจำเลยกระทำความผิด ต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือจำเลยมีเมทแอมเฟตามีน อันเป็นยาเสพติด ให้โทษในประเภท 1 จำนวน 170 เม็ด น้ำหนักรวม 15.25 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อ จำหน่ายและจำหน่ายโดยการขายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวจำนวน 20 เม็ดน้ำหนัก ไม่ปรากฏชัด อันเป็นส่วนหนึ่งของเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายให้แก่ สายลับผู้ล่อซื้อไปในราคา 1,600 บาทเจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยธนบัตรฉบับ ละ 500 บาทจำนวน 3 ฉบับ และธนบัตรฉบับละ 100 บาท จำนวน 1 ฉบับรวมเป็น เงิน 1,600 บาท ซึ่งเป็นธนบัตรที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดัง กล่าวในฟ้องข้างต้น และยึดได้ธนบัตรจำนวน 44,000 บาท ที่ซุกซ่อนอยู่ในตะกร้า พลาสติกสีฟ้าซึ่งเป็นธนบัตรที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่ผู้ ซื้อรายอื่นไป กับตะกร้าพลาสติกสีฟ้า 1 ใบและตรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีนที่เหลือ จำนวน 150 เม็ด และได้เมทแอมเฟตามีนอีกจำนวน 20 เม็ด เป็นของกลาง ขอให้ ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 ริมเมทแอมเฟตามีนและธนบัตร จำนวน 44,000 บาท กับตะกร้าพลาสติกสีฟ้า 1 ใบ ของกลางและคืนธนบัตรจำนวน 1,600 บาท ที่ใช้ล่อซื้อของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 11 ปี และฐานจำหน่ายเมทแอม เฟตามีนจำคุก 11 ปี รวมจำคุก 22 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 11 ปี ริมเมทแอมเฟตามีน ธนบัตรจำนวน 44,000 บาท และตะกร้า

พลาสติกสีฟ้า 1 ใบ ของกลางและคืนธนบัตรจำนวน 1,600 บาท ที่ใช้ล่อซื้อแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลดโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอให้รับธนบัตรจำนวน 44,000 บาท ของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามคำฟ้อง คำรับสารภาพของจำเลยกับพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบคำรับสารภาพว่าเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2540 เวลาประมาณ 8 นาฬิกา จำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวน 20 เม็ด ราคา 1,600 บาท ให้แก่สายลับผู้ล่อซื้อกับจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการขายอีกจำนวน 150 เม็ดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย น้ำหนักรวมกันทั้งหมด 15.25 กรัมเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยพร้อมด้วยธนบัตรฉบับละ 500 บาทจำนวน 3 ฉบับ และธนบัตรฉบับละ 100 บาท จำนวน 1 ฉบับรวมเป็นเงิน 1,600 บาท ซึ่งเป็นธนบัตรที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่สายลับผู้ล่อซื้อ และยึดได้ธนบัตรจำนวน 44,000 บาท ที่ซุกซ่อนอยู่ในตะกร้าพลาสติกสีฟ้า 1 ใบซึ่งเป็นธนบัตรที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่ผู้ซื้อรายอื่นไป ของกลางตรวจพิสูจน์แล้วเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ธนบัตรจำนวน 44,000 บาทซึ่งเป็นธนบัตรที่จำเลยได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนของกลางนี้ศาลมีอำนาจริบหรือไม่ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33(2) บัญญัติว่าในการริบทรัพย์สินนอกจากศาลจะมีอำนาจริบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วให้

ศาลมีอำนาจสั่งให้รับทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วยคือ (2) ทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิด ดังนี้ เมื่อเงินสดจำนวน 44,000 บาท พังได้ว่าได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวนอื่นไปก่อนหน้านี้แล้วกรณีจึงเป็นทรัพย์สินซึ่งจำเลยได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจริบเงินจำนวน 44,000 บาท ของกลางได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33(2) ดังกล่าวข้างต้น

ที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษนั้นเห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยกระหนละ 5 ปี 6 เดือนนับว่าเป็นการเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดีแล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะลดโทษลงอีก ทั้งความผิดแต่ละกระหนนั้นเป็นการลงโทษจำคุกกระหนละเกินกว่าสองปี จึงต้องห้ามมิให้รอกการลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาไม่รอกการลงโทษให้จำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ธนบัตรจำนวน 44,000 บาท ของกลางให้รับนอกจากที่แก้ไขคงเป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประกาศ นุรพางกูร-บุญธรรม อยู่พุก-ธีระจิต ไชยาคำ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ